

징 계 사 항

1. 제 목 : 부적절한 금전거래로 임직원 행동강령 등 위반

2. 징계대상자 : □□ 사무직 2급 □부장 A

3. 징 계 종 류 : 해임

4. 징 계 사 유

위 직원은 '87.2.2. 우리 공단에 입사하여 △△('97.3.24.~'15.6.30.) △부장 등의 직무를 수행한 후, ○○ ○실장('15.7.1.~'16.12.31.), 징계요구일 현재는 □□ □부장('17.1.1.~현재, ○부장 겸무) 직무를 수행하고 있습니다.

△△ △부장, ○○ ○실장, □□ □부장(○부장 겸무) 직위는 “소속부서의 장”으로서 공단 직제규정 및 위임전결사항운영세칙에서 정하는 바에 따라 소속 부서 업무를 총괄하는 관리책임자이며 소속부서 직원의 복무관리, 업무지시 및 감독, 업무분장 조정, 근무평정 등의 업무권한을 가지고 있어 공단 제규정 준수는 물론 타 직원의 모범이 되어야 하며, 공정하고 성실하게 업무를 수행하여야 합니다.

가. 직무관련 임직원 등과 금전거래 후 신고의무 위반

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 “직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다”고 되어 있고, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령(이하 ‘행동강령’)」 제4조(준수의무와 책임) 제1항에는 “모든 임직원은 행동강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다”고 되어 있으며, 같은 강령 별표1에 정의된 임원 및 관리직원 청렴 행동수칙에는 “하위직원 및 외부 업무관계자로부터 금전적 도움을 받는 등 부적절한 금전관계를 맺지 아니한다”고 되어 있고, 제8조(사적 이해관계의 신고) 제1항 제7호 “100만 원 이상의 금전거래가 있는 경우”와 제19조(직무관련자 등과의 거래 신고) 제1항 제1호에 따라 “임직원은 자신, 배우자, 직계존속·비속 또는 특수관계사업자가 임

직원 자신의 직무관련자 또는 직무관련 임직원과 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권을 거래"하는 경우에는 이사장에게 서면으로 신고하도록 규정하고 있습니다.

따라서 징계대상자는 자신의 직무관련자 또는 직무관련 임직원과 금전 거래를 하지 않도록 하되, 불가피한 사유로 100만 원 이상의 금전거래가 있을 경우에는 이사장에게 서면 신고를 함으로써 오해의 소지를 불식하고 건전한 근무 분위기를 조성할 수 있도록 노력하여야 합니다.

그러나 '18.10.30. 현재 징계대상자는 소속부서 부장, 실장 등의 직위를 거치며 '05.3월~'18.7월까지 [표1]과 같이 공단에 재직 중이거나 퇴사한 임직원 13명으로부터 총 ###백만 원의 금전을 차용하였으나(이 중 직무관련 임직원 10명에게 ###백만 원, 직무관련 없는 임직원 3명에게 ###백만 원), 이러한 사실을 이사장(기관장)에게 신고하지 않았으며, 조사일까지도 ###백만 원의 채무를 상환하지 못하고 있습니다.

[표1. 징계대상자와 임직원 간 금전거래 내역('18.10.30. 기준)]

(단위 : 백만 원)

소속	성명	차용시기	직무관련	차용이유	차용액	상환액	미상환액
△ △	B	'05.3월	有	금전 요청	###		###
△ △	C	'10년경	有	금전 요청	###		###
△ △	D	'07.4월	有	금전 요청	###		###
△ △	E	'13년경	有	카드 빚	###	###	
△ △	F	'00년경	有	카드 빚	###	###	
□ □	G	'18.2월말	有	주식 거래	###		###
□ □	H	'18.4.6.	有	땅 담보 해제	###		###
□ □	I	'18.4~7월	有	주식 거래	###	###	###
前 ○ ○	J	'16.10월	有	금전 요청	###		###
◇ ◇	K	'17.7월	無	금전 요청	###	###	
○ ○	L	'18년초	無	주식 거래	###		###
'18.6월 퇴직	M	'17년초	無	대출 부탁	###		###
'16.2월 퇴직	N	'14년경	有	-	###		###
	계				###	###	###

또한 징계대상자는 우리 공단 직원이 아닌 외부인(기관 포함)으로부터 [표2]와 같이 ###백만 원 상당을 차용하고 ###백만 원을 상환하지 못하여 급여가 가압류 되고 본인 명의 부동산이 근저당 설정되었고, 이 중에는 '15년도 △△에 근무할 당시 직무관련자('14.12.31. △△과 ▽▽ 충북지부 간 매점 임대차 수의계약 체결, 임직원 행동강령 제 2조 제2호 라목)인 병원 내 매점 운영자에게서 ###백만 원을 차용하였으나 이사장(기관장)에게 신고하지 않았으며, 조사일까지도 전액 상환하지 못하고 있습니다.

[표2. 징계대상자와 외부인 금전거래 내역('18.10.30. 기준)]

(단위 : 백만 원)

사건번호	성명	가압류(근저당)일	직무관련	차용액	상환액	미상환액
2017타채×××	O	'17.3.17.	無	###	###	
2018타채×××	P	'18.3.13.	無	###	###	###
2018타채×××	Q	'18.4.4.	無	###		###
2018타채×××	R	'18.7.11.	無	###		###
2018타채×××	S	'18.4.12.	無	###		###
2018타채×××	T	'18.4.24.	無	###		###
2018타채×××	U*	'18.6.29.	無	###	###	
2018타채×××	V	'18.8.10.	無	###		###
2018타채×××	W	'18.9.19.	無	###		###
2018타채×××	X	'18.10.5	無	###		###
부동산 근저당	▷▷	'09.6.26.	無	###		###
부동산 근저당	Y	'09.6.26.	無	###		###
부동산 근저당	Z	'18.6.11.	有	###		###
	계			###	###	###

※ U에게 원금은 상환했고 이자 미지급으로 현재 가압류는 미해제된 상태라고 진술('18.10.30.)

나. 정규직 전환 대상자(업무지원직) 등에게 부적절한 방법으로 금전 차용

공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)에는 “직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 안 되며”, 「형법」 제347조(사기) 제1항에 따르면 “사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다”라고 규정하고 있으며, 이때 형법상 기망은 “널리 재산상의 거래관계에 있어서 서로 지켜야 할 신의와 성실의 의무를 저버리는 모든 적극적 또는 소극적 행위를 말한다”(대법원 판례 1987.6.23. 선고, 87도1045)고 법원에서 판결하고 있습니다.

또한 징계대상자는 '17.1.1.부터 □□ □부장의 직무를 수행할 때부터 ○부장 겸무 명령을 받아(인재경영-xxx, '17.12.21.) 두 부서의 업무를 겸임하였으며, 정부정책에 따라 시행한 파견·용역직 직접고용(별도직군 무기계약근로자 세부 정원 통보, 일자리추진단-xxx, '18.2.6.) 업무와 관련하여, □□ 별도직군 무기계약근로자 대상인원을 확정하고 전환 채용계획 작성(□□ 운영-xxx, '18.4.6.) 및 면접심사 계획을 작성(□□ 운영-xxx, '18.4.16.)하는 실무 부서의 책임자였을 뿐만 아니라, '18.4.17.에는 면접위원 자격으로 파견·용역직 직접고용에 직접 관여하였습니다.

따라서 징계대상자는 공단 간부직으로서 대내외적으로 품위 유지의 의무를 준수하여야 하며, 사익(私益)을 목적으로 금전거래를 하면서 자신의 직위를 이용하거나 기망하여 회사의 명예를 실추하게 하거나, 소속 직원들에게 빌린 금전을 변제하지 못하여 금전을 빌려준 직원들이 경제적 압박과 금융거래가 제한되는 등 불이익을 받지 않도록 하여 직원들이 징계대상자에게 불만과 배신감을 불러 일으켜 조직의 정상적인 지휘체계에 문제를 야기시키는 행위를 하여서는 안 됩니다.

그러나 징계대상자는 '18.4.6. 당시 용역직원의 신분이었으나 파견·용역직 직접고용 계획에 따라 '18.4.17. 면접 대상자인 청소업무 담당자 H('18.6.1. 정규직 전환)에게 징계대상자 명의의 땅 문서를 핸드폰으로 보여주며 '땅을 매각해야 하는데 근거당 설정된 것을 풀어야 제값을 받을 수 있다.'고 하며, '18.4.23.에 땅이 팔릴 예정이므로 ###백만 원을 잠시만 빌려 달라고 하여, 당일('18.4.6.) 상환일자를 '18.4.23.로 하는 차용증을 쓰고 ###백만 원을 차용하였으나, 빌린 의도와는 다르게 주식 미수금을 상환하는데 그 돈을 사용하고 징계요구일 현재까지 갚지 않아 수차례 독촉하였으나 땅이 팔리지 않는다는 등의 핑계를 대며 변제하지 못하고 있습니다.

그런데 징계대상자가 위 사람에게 금전을 차용하던 시점에는 본인 소유의 건물과 토지(공시지가 기준, 주택 ###백만 원, 토지(답) ###백만 원 상당¹⁾)에 이미 AA 등 5명

1) '18.1월 공시지가 기준, 징계당사자 명의 충북 청주시 구 면 리 388-2(주택 125.16㎡ ###백만 원, 답 1,396㎡ ###백만 원), 리 550(답 1,217㎡ ###백만 원), 리 550-1(답 922㎡ ###백만 원) 상당 추정

(기관 포함)에게 합계액 ###백만 원 상당의 근저당이 설정되어 있었을 뿐만 아니라, 본인 급여 또한 Q 등 3명이 합계액 ###백만 원 상당을 가압류 한 상태여서 차용중에 약정한 상환일자('18.4.23.)를 지킬 수 없었던 상황이었고, 현실적으로도 부동산 거래가 힘들다는 것을 알고 있었으며, 본인 소유의 건물과 토지를 모두 매각하더라도 H에게 배당될 금전이 없던 상태임을 징계대상자는 이미 알고 있었을 것으로 합리적 추론이 가능합니다.

또한 징계대상자는 '18.4.23. 당시 용역직원의 신분이었으나 파견·용역직 직접 고용 계획에 따라 '18.4.17. 면접을 거쳐 '18.6.1.에 정규직으로 전환된 경비업무 담당자 I에게 '내가 ###백만 원 상당 주식을 운영하고 있는데 마감일 까지 미수를 갚지 못하면 증권사에서 일방적으로 싼 값에 팔아버리므로 미수금을 불입한 후 주식을 정상적으로 팔아 변제하겠다.', '저녁에 사람을 좀 만나야 되는데 급하게 현금이 필요하다.'는 등의 사유를 들어 '18.4.23. ###백만 원 차용을 시작으로 '18.7.5.까지 [표3]과 같이 10회에 걸쳐 합계액 ###백만 원 상당을 차용하였으나(이 중 1회 ###백만 원은 I이 자신의 카드로 대출) 이를 갚지 않아 변제를 독촉하자 차용금액에 카드로 대출금 연체이자와 약정이자를 포함하여 ###백만 원으로, 최초 차용시부터 상환완료일 까지 연 24~25%의 이자를 지급하겠다는 것을 내용으로 한 차용증, 차용금 상환확약서, 채무상환 이행각서를 [표4]와 같이 최소 7차례 작성하여 주면서 채무상환 불이행시 부동산 압류, 사기죄 고발 등 모든 민·형사상 법적조치 등을 감수하겠다고 약속하였으며, 금전을 차용하면서 '돈을 빌려준 사실을 다른 직원들이 알면 큰일난다.'고 하며 차용 사실을 비밀로 할 것을 요구하였습니다.

[표3. I에게 금전을 차용한 세부내역('18.10.30. 기준)]

(단위 : 백만 원)

횟수	일자	금액	거래방법	횟수	일자	금액	거래방법
1	'18.4.23.	###	현금, 계좌이체	6	'18.5.18.	###	이체
2	'18.4.24.	###	현금	7	'18.5.25.	###	현금
3	'18.5.3.	###	카드론	8	'18.6.22.	###	현금
4	'18.5.4.	###	계좌이체	9	'18.6.26.	###	현금, 계좌이체
5	'18.5.17.	###	현금	10	'18.7.5.	###	이체

[표4. I에게 작성하여 준 차용증, 환약서, 이행각서('18.10.30. 기준)]

(단위 : 백만 원)

구분	차용액	작성일자	상환약정	약정내용	이행여부
차용증	###	'18.5.3.	'18.5.31.	차용액 상환 ※ 3회까지 차용한 후 최초 작성	X
차용금 상환환약서	###	'18.8.1.	'18.8.7.	미상환시 부동산 압류	X
차용금 상환환약서	###	'18.8.16.	'18.8.20.	미상환시 부동산 압류, 형사책임, 기관장 면담, 지연손해배상지급	X
차용증	###	'18.9.6.	'18.5.31.	상환일까지 이자 연25% 지급, 연체이자의 이자 연25% 지급	X
차용금 상환환약서	###	'18.9.14.	'18.9.17.	상환일까지 경찰신고 보류	X
채무상환 이행각서	###	'18.10.2.	'18.10.4.	상환일까지 미상환시 사기죄 처벌	X
차용증	###	'18.10.24.	'18.5.31.	원금과 이자를 매월 23일에 변제, 미상환시 연24% 지연손실금 가산, 민·형사상 모든 법적책임 감수	X

그러나 징계대상자가 I에게 금전을 차용한 시점에는 이미 '가'에서와 같이 공단 직원들에게 ###백만 원 상당을, 외부인에게 ###백만 원 상당을 차용하였던 시점이고, 본인 소유의 부동산은 가압류 및 근저당 설정, 급여는 가압류 중인 상태였으며 징계대상자가 주로 거래하던 주식(◁▷, '17.11월 거래정지)은 이미 거래정지 되었고 그 주식을 담보로 신용거래 하던 그 외 다른 주식마저도 현금화 할 수 없고 신용거래 미수금을 막는 데 급급하였기에 징계대상자는 사실상 변제 능력이 없는 상태였을 것으로 추론이 가능합니다.

또한 징계대상자는 '18.2.월말 경 부하직원인 기능직 G에게 '주식에서 손해를 봤는데 오늘 주식 통장에 돈을 불입하면 손실이 줄어든다.'며 1주일 정도만 사용할 것이라고 하여 ###백만 원을 차용하였고, 실제로는 채무로 인해 생계가 어려워지게 되자 생활비로 사용한 후 징계요구일 현재까지 변제하지 않고 있습니다.

이와 같이 '18.2.~7월까지 징계대상자는 □□ 소속 부하직원들에게 [표5]와 같이 12회에 걸쳐 합계액 ###백만 원 상당을 차용하는 과정에 본인 명의로 등기

된 땅의 등본 앞장만을 휴대폰 사진으로 보여주면서 가압류, 근저당 사실은 언급하지 않고 땅이 곧 팔릴 계획이라고만 말하거나, 자신이 운영 중인 주식이 ###백만 원 상당이고 지방에 땅이 좀 있다고 말하는 등 당장 갚을 능력이 있는 것처럼 기만하였음은 물론, 부장의 직위가 갖는 공신력 등을 이용하여 금전을 차용한 후 제때 갚지 않아 카드 대출을 하여 차용해준 경비 직원이 금융기관에 대출금을 갚지 못하여 신용불량자가 되게 하는 등 금전적·정신적 손해를 끼쳤음은 물론 본인을 사기죄로 형사고발하겠다는 경비 직원에게 여러 차례의 확약서, 이행각서 등을 무책임하게 작성하여 주고 고발을 지연시키는 등 건전한 조직 분위기를 무너뜨리고 신의와 성실의 의무를 다하지 못하였습니다.

[표5. 상환능력이 없음을 알고도 부하직원에게 금전차용한 내역('18.10.30. 기준)]

(단위 : 백만 원)

성명	담당업무	차용시기	횟수	차용금액	상환액	차용증 등 약정서류
G	시설관리	'18.2월말	1	###		차용증 없음
H	청소원	'18.4.6.	1	###		차용증('18.4.6.)
I	경비원	'18.4.23.~7.5.	10	###	###	차용증 3부 차용금 상환확약서 3부 채무상환 이행각서 1부
	계		12	###	###	

※ I에게 카드로 대출금 연체이자와 약정이자 ###만 원, 보험료 체납분 ###만 원 상환

【직원들 진술】

- G : 주식이 마이너스가 되어 원금손해가 많지만 얼마라도 통장에 넣어두면 손해가 적다고 1주일간 빌려달라는 부탁을 받고 거절하기가 어려워 빌려줌
- H : 땅을 매각해야 하는데 담보 걸린 것을 풀어야 땅값을 더 받을 수 있는 상황이라 꼭 필요하다 하였고 본인 명의로 등기된 핸드폰 사진(땅문서)을 보여주었으며 곧 땅이 팔릴 계획이라 잠깐만 빌려주면 금방 갚을 거라 함
- I : 돈을 빌려줄 당시에는 돌려받는 것에 전혀 문제가 없을 거라고 판단해서 빌려주었고 다른 직원들에게 말하지 말 것을 당부함. 처음에는 급하게 써야 한다고 해서 빌려주었고, 이후 본인이 주식을 하는데 못 갚으면 증권사에서 일방적으로 싼 값으로 팔아버리기 때문에 마감 전까지 미수금을 갚아야 한다고 급박하게 말해서 빌려줌. (중략) 돈을 빌려주기 위해서 카드 대출을 받고 이를 갚지 못하면서 신용불량자가 되었음

다. 금전 무상차용에 따른 이자 상당액 금품 수수

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 ‘청탁금지법’)」 제8조(금품 등의 수수 금지) 제2항과 제3항 제3호에 따르면 공직자 등은 “사적 거래로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원(權原)에 의하여 제공되는 금품 등을 제외하고는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다”고 규정하고 있고, 공단 「복무규정」 제9조의2(청탁의무)에 따르면 “직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없고, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니된다”고 규정하고 있습니다. 또한 관련 판례에서는 금전을 무상으로 차용한 경우 수수한 금품 등은 금융이익 상당액(금융기관 대출이율 또는 법정이율)에 해당되고, 현저히 저리로 차용한 경우는 대출이율이나 법정이율과 약정이율의 차액 상당액을 수수한 금액으로 인정한 사례가 있습니다.²⁾

아울러, 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제2항에는 일반적 징계양정기준과 달리 금품 및 향응수수에 대해서는 별표6의 별도의 징계양정 기준을 명시하고 있으며, 임직원이 100만 원 이상의 금품 등을 수수한 경우에는 금품 제공자와의 직무 관련성 여부, 수수에 따른 위법 부당한 처분의 여부, 수수행위의 수동 또는 능동 여부와 상관없이 “해임” 이상의 징계를 적용하도록 명시하고 있습니다.

따라서 공직자인 징계대상자는 대가성 여부와 관계없이 직무관련자 또는 직무 관련 임직원으로부터 금전을 무상으로 차용하여 그 이자에 해당하는 금융이익 등 금품을 수수하여서는 아니 됩니다.

그러나 징계대상자는 ‘16.11.30. 「청탁금지법」 시행일로부터 ‘18.10.30. 조사일 까지 무이자로 차용한 채무액을 기준으로 공단 직무관련 임직원(퇴직자 제외) 5명

2) 금품의 무상차용을 통하여 위법한 재산상 이익을 취득한 경우 범인이 받은 부정한 이익은 그로 인한 금융이익 상당액이므로 추징의 대상이 되는 것은 무상으로 대여받은 금품 그 자체가 아니라 위 금융이익 상당액이다. 여기에서 추징의 대상이 되는 금융이익 상당액은 객관적으로 산정되어야 할 것인데, 범인이 금융기관으로부터 대출받는 등 통상적인 방법으로 자금을 차용하였을 경우 부담하게 될 대출이율을 기준으로 하거나, 그 대출이율을 알 수 없는 경우에는 금품을 제공받은 범인의 지위에 따라 민법 또는 상법에서 규정하고 있는 법정이율을 기준으로 하여, 변제기나 지연손해금에 관한 약정이 가장되어 무효라고 볼 만한 사정이 없는 한, 금품수수일로부터 약정된 변제기까지 금품을 무이자로 차용으로 얻은 금융이익의 수액을 산정한 뒤 이를 추징하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도2590 판결), 출처 : 권익위 청탁금지법 해설집 2017

에게 ###백만 원을 차용함으로써 [표6]과 같이 차용기간 동안 이자액 ###천 원을 수수한 것으로 이는 「청탁금지법」 제8조(금품 등의 수수 금지) 제2항 “공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액(동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등) 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다”를 위반하였습니다.

[표6. 징계대상자의 금품수수 상당 이자액('18.10.30. 기준)]

(단위 : 천 원)

성명	차용시기	청탁금지법 적용기간		차용액	법정이율	이자액
		시작일	종료일			
C	'10년경	'16.11.30.	'18.10.30.	###	5%	###
D	'07.4월	'16.11.30.	'18.10.30.	###	5%	###
G	'18.2월	'18.2.28.	'18.10.30.	###	5%	###
H	'18.4.6.	'18.4.6	'18.10.30.	###	5%	###
J	'16.10월	'16.11.30.	'18.10.30.	###	5%	###
	계			###		###

※ 민법 제397조(금전채무불이행에 대한 특칙)에 따라 약정이율이 없는 경우 금전채무 불이행에 의한 손해산정의 기준이 되는 연 5% 이율 적용

5. 징계대상자 주장

징계대상자는 △△ 직원들과는 오랜 기간 같이 근무해 친분에 의한 개인적인 부채라 생각하고 있고, □□ 경비, 청소직원과는 채무독촉에 쫓기다 보니 경황이 없어 금전을 빌리게 되었으나, 보유하고 있는 부동산(주택, 토지)을 현 시세 ###~###억 원 정도이나 조금 낮추어 매매하면 변제가 가능하다고 주장하고 있습니다.

그러나 이미 상환해야 할 금액이 [표1], [표2]에서와 같이 ###백만 원에 이르고, 본인의 급여 및 부동산이 가압류(압류 및 추심포함) 및 근저당 설정되어 있음은 물론 해당 부동산을 정상적으로 매매한다고 하여도 공시지가가 ###백만 원 정도로 추정되고 있어, 부동산 매매만으로는 차입금 전액을 변제할 수 없을 것으로 추정됩니다. 또한 징계대상자도 '17년 거래하던 주식의 거래 정지되어 이를 모면하고자 사채를 이용하였으며 이로 인하여 너무 다급하여 직원들에게 돈을 차용하였다고 진술하고 있어 □□ 직원들에게 돈을 차용한 시점에서는 정상적인

변제가 쉽지 않을 것임을 징계대상자도 알고 있었음을 고려할 때 징계대상자의 주장은 합리적이지 못합니다.

또한 징계대상자는 직원들에게 금전을 차용할 때 직위를 이용하거나 대가를 약속하지 않았으므로 중대한 처분을 받을 사안은 아니라고 주장합니다.

그러나 징계대상자가 △부장, ○실장, □부장 등 “소속부서의 장”으로서 부하 직원 복무관리, 근무평정, 정규직 전환 등의 업무를 수행할 때 해당 직원들에게 금전 차용을 요구하였고, 특히 □□ H, I 직원은 정규직 전환을 위한 면접을 앞두고 있거나, 면접 후 합격 발표가 나지 않은 시기에 대상자들에게 금전을 빌려달라고 하여 해당 직원 입장에서는 빌려주지 않을 경우 ‘불이익’을 고민할 수 밖에 없는 상황이었을 것으로 추론할 수 있고, 해당 직원도 징계대상자가 고위직이라고 그 직위에 대해 신뢰하였고, 재산도 있다고 하여 차용한 금전을 못 갚을 것에 대해 의심하지 않았다고 진술하고 있어, 직위를 이용하거나 대가를 약속하지 않았다는 징계대상자의 주장은 설득력이 없다 할 수 있습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무), 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임), 제8조(사적 이해관계의 신고), 제19조(직무관련자 등과의 거래 신고)를 위반하여 인사규정 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제6호와 제58조의3(징계양정의 기준) 제2항에 해당되어 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “해임” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 11. .

감 사 BB